ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

URGENTE

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no desempenho de suas atribuições constitucionais, conferidas pelo art. 103, inciso V, da Constituição Federal, na forma do art. 2°, inciso V, da Lei n° 9868/99, vem, respeitosamente à presença deste Excelso Pretório, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR,

em face do art. 4º da Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, na estrita defesa do império da ordem constitucional, do princípio federativo e dos direitos fundamentais, pelas razões de fato e de direito que passa a aduzir para, ao final, requerer.

DA LEGITIMIDADE ATIVA

01. *A priori*, faz-se mister salientar a legitimidade ativa do Governador do Estado da Bahia para promover o controle abstrato-concentrado de constitucionalidade da sobredita lei complementar, a fim de revelar o atendimento à exigência de pertinência temática.

02. A Lei Complementar nº 156/2016 foi promulgada no ambiente de intensificação da crise fiscal dos Estados-membros, associada à crise econômica e à crise fiscal do próprio Governo Federal.

03. A sobredita lei complementar, objetivando viabilizar uma renegociação das dívidas para com a União, imprescindível para que não houvesse maior comprometimento da gestão fiscal já debilitada dos Estados, estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal, além de outras providências.

04. Assim, depreende-se que o ato normativo questionado produzirá efeitos e consequências no âmbito dos Estados-membros da Federação que desejarem recorrer aos benefícios instituídos e que, por sua vez, estariam sujeitos às restrições e ônus impostos em contrapartida.

05. Tais restrições que condicionam o gozo dos benefícios instituídos pela lei estão previstas pelo seu art. 4º, com efeitos que repercutem substancial e intensamente sobre gestão fiscal, às expensas do atendimento do desiderato de equilíbrio fiscal, colocando em risco a sustentabilidade social e econômica no âmbito do Estado da Bahia.

06. Desse modo, tratando-se o ato normativo em questão de lei complementar federal que incide direta e gravemente no âmbito da autonomia política do Estado da Bahia, bem como em sua autonomia financeira e orçamentária, além de repercutir sobre as mais variadas ações e programas estaduais, resta patente que o Governador do Estado tem legitimidade para impugná-lo pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade, estando robustamente configurada a pertinência temática.

DO DISPOSITIVO NORMATIVO QUESTIONADO

07. A Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, estabeleceu o Plano de Auxílio aos Estados e Distrito Federal e medidas de estímulo ao equilíbrio fiscal, prevendo, em seus arts. 1º e 3º, a possibilidade de a União adotar prazo adicional de até duzentos e quarenta meses bem como redução extraordinária para pagamento das dívidas previstas em contratos de refinanciamento celebrados com Estados e Distrito Federal com base na Lei nº 9.496/97 e nos contratos de abertura de crédito firmados ao amparo da Medida Provisória nº 2.192-70/2001.

08. A renegociação, contudo, encontra-se condicionada à limitação do crescimento anual das despesas primárias correntes, nos dois exercícios subsequentes à assinatura do termo aditivo, exceto transferências constitucionais a Municípios e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP –, à variação da inflação, aferida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA –, ou por outro que venha a substituí-lo, nos moldes previstos no art. 4º da Lei Complementar n. 156/2016, que segue abaixo transcrito, *in verbis*:

> Art. 4º. Para celebração, lastreada no Acordo Federativo celebrado entre a União e os entes federados em 20 de junho de 2016, dos termos aditivos de que tratam os arts. 1o e 3o desta Lei Complementar, tendo em vista o que dispõe o art. 169 da Constituição Federal, respeitadas a autonomia e a competência dos entes federados, fica estabelecida a limitação, aplicável nos dois exercícios subsequentes à assinatura do termo aditivo, do crescimento anual das despesas primárias correntes, exceto transferências constitucionais a Municípios e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, à variação

da inflação, aferida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro que venha a substituí-lo, a ser observada pelos Estados e pelo Distrito Federal, cabendo-lhes adotar as necessárias providências para implementar as contrapartidas de curto prazo constantes do Acordo acima referido.

§ 1°. O não cumprimento da medida de que trata o caput implicará a revogação do prazo adicional de que trata o art. 1o e da redução de que trata o art. 3o.

§ 2°. Revogado o prazo adicional, ficam afastados seus efeitos financeiros, devendo o Estado ou o Distrito Federal restituir à União os valores diferidos por força do prazo adicional nas prestações subsequentes à proporção de um doze avos por mês, aplicados os encargos contratuais de adimplência.

§ 3°. A avaliação do cumprimento da medida de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo.

09. Depreende-se do sobredito dispositivo legal que, para fazer jus aos benefícios instituídos para minorar os efeitos da pressão fiscal sobre os Estados-membros, a União encetou a imposição da observância de limite do crescimento da despesa primária corrente de um exercício para outro, adotando o mesmo referencial constante do Regime Fiscal previsto pela Emenda Constitucional nº 95/2016 para os exercícios a partir de 2017, qual seja, o índice de variação da inflação representado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), como se verifica do cotejo do *caput* do art. 4° da Lei Complementar n. 156/2016 com o art. 106, §1°, incisos I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

10. Assim, para os dois exercícios financeiros subsequentes àquele em que for assinado o termo aditivo – que poderá sê-lo até dezembro de 2017 –, as despesas correntes primárias só podem ser majoradas, de um exercício para outro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em outros termos, para 2018 e 2019, os Estados-membros que optarem pela renegociação e firmarem o termo aditivo deverão observar como teto máximo para as despesas primárias correntes, consideradas anualmente, o valor previsto para o exercício imediatamente anterior, acrescido do aludido índice de variação da inflação.

11. Para a aferição do aludido limite são excluídas apenas, nos termos do *caput* do art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016, as transferências constitucionais a Municípios, bem como o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

12. O desatendimento de tal limite induz à consequência prevista no §1º do art. 4º, com a revogação dos benefícios e o restabelecimento das dívidas em sua condição originária, consoante o §2º.

13. Tal restrição à autonomia financeira dos Estados-membros, embora resulte da escolha política de cada um deles de aderir ou não ao plano de auxílio, firmando ou não o termo aditivo, compromete a estrutura do federalismo fiscal, prejudica de forma inexorável as ações e programas relacionados às políticas públicas de educação e saúde, além de obstar o cumprimento de outros mandamentos constitucionais de observância inarredável.

14. Nesse sentido, a Lei Complementar nº 156/2016 traz para a órbita dos Estados-membros e para o âmbito do federalismo financeiro a questão da instituição de teto máximo de gastos como medida de inequívoca austeridade,

comprometida com a garantia do equilíbrio orçamentário, enfrentada a partir da perspectiva sobretudo dirigente da Constituição Federal de 1988, delineadora da sujeição dos entes da Federação de uma despesa pública justa.

15. Desse modo, ainda que o equilíbrio fiscal seja imprescindível à governabilidade, à higidez financeira do Estado, à preservação da carga fiscal e ao custeio de serviços públicos, dentre outras demandas, não se pode descurar de o orçamento público representar um projeto de escolhas públicas justas, tendo em vista as finalidades constitucionalmente delineadas a partir do entrelaçamento das diretrizes da Constituição Financeira, da Constituição Econômica e da Constituição Social.

16. Por conseguinte, para que a imposição do art. 4º da Lei Complementar nº 156/16 seja legítima, deve merecer uma interpretação conforme a Constituição, ou, então, ser claramente reconhecida a sua não-aplicação a determinadas situações que resultam de imposições constitucionais aos Estados-membros, sob pena de inconstitucionalidade.

17. Com efeito, como será demonstrado, a exclusão expressa das transferências constitucionais e do PASEP não pode levar à interpretação de que outras imposições constitucionalmente impostas aos Estados-membros que importem em ônus sobre o gasto público, sobretudo ao Estado da Bahia, devam se sujeitar ao teto e ao que for possível ser incrementado com o reajuste pela variação da inflação.

18. Logo, se de um lado não podem os Estados-membros ser compelidos a desatender imperativos constitucionais prioritários, também não se lhes pode sujeitar, em razão disso, às consequências gravosas de repristinação das condições originárias de endividamento com a União pelo desatendimento do critério de crescimento das despesas primárias com base na variação da inflação, conforme previsão em mera lei complementar.

19. Diante disso, revela-se a premente necessidade de que seja conferido ao dispositivo legal impugnado, em interpretação conforme a Constituição, sentido que, a par das exceções legalmente previstas, sejam reconhecidas outras diretamente advindas do sistema constitucional, sem que haja retroversão do dirigismo constitucional à feição exclusivamente financeira, tal como advertido por Gilberto Bercovici e Luís Fernando Massoneto[1].

20. Em não se entendendo pela adoção da técnica decisória da interpretação conforme a Constituição, seria impositiva a adoção da técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial, com pronúncia de nulidade e sem redução do texto, a fim de excluir a aplicação do limite previsto pelo art. 4º da Lei Complementar nº 156/2017 aquelas despesas que, por decorrerem de imperativos constitucionais, não podem se sujeitar a tal contingenciamento, havendo aumento da receita, preservando-se quanto ao mais, a vigência e a validade do ato normativo impugnado.

21. Por conseguinte, tem-se que não poderão estar submetidos ao limite de crescimento das despesas correntes primárias aquelas que sejam relacionadas à a) educação e saúde, no caso de aumento de receita, b) previdência, c) despesas dos outros Poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública, d) segurança pública, e) precatórios e cumprimento de decisões judiciais, devendo ser interpretado o art. 4º em questão a partir dessas exceções diretamente advindas do texto constitucional, independente das ressalvas postas no próprio dispositivo legal, pelos fundamentos adiante assinalados.

---

[1] Bercovici, Gilberto; Massonetto, Luís Fernando. *A constituição dirigente invertida: a blindagem da Constituição Financeira e a agonia da Constituição Econômica.* Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4107162/mod_resource/content/0/BERCOVICI%2C%20Gilberto%3B%20MASSONETTO%2C%20Luis%20Fernando.%20A%20constitui%C3%A7%C3%A3o%20dirigente%20invertida.pdf. Acesso em: 10 ago 16.

22. A dimensão onerosa de todos os direitos fundamentais para o orçamento do Estado é questão que já começava a se consolidar antes mesmo do seminal estudo de Cass Sunstein e Stephen Holmes[2], superando-se a vetusta dicotomia entre direitos positivos e negativos.

23. Ao mesmo tempo, no âmbito do constitucionalismo do Sul Global, os graves problemas sociais enfrentados pelos Estados ensejam a instituição de projetos constitucionais cuja socialidade, expressiva da sustentabilidade política e social, tenha prioridade, revelando-se pela explicitação da constituição econômica de feição dirigente, constituindo tanto um mandado constitucional impeditivo de retrocesso, como impositivo de progressiva ampliação dos deveres de prestação, na medida do máximo dos recursos disponíveis, em necessária consonância com o art. 2° do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)[3].

24. Nesse sentido, a despeito do relevo do equilíbrio fiscal, a exigir uma correlação de fatores entre a otimização da carga tributária e das receitas públicas, com a contenção da despesa pública, não se pode impor um limite absoluto de despesa pública que se superponha a prioridades constitucionais relevantes que compõem a dimensão social do princípio republicano e do Estado Democrático de Direito, até porque, como salientado por Costa Fernandes[4], "não existe uma proporção limite que se possa estabelecer para a dívida pública, como proporção do

---

[2] HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. *The Cost of Rights*. Nova Iorque/Londres: Norton, 2000.

[3] Art. 2°. Cada Estado-parte no presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.

PIB".

25. O mesmo se dá, ou até com mais intensidade, com o limite estabelecido pelo art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016, posto que, malgrado seja medida extremamente restritiva, sem paralelo em políticas de austeridade fiscal em outros países, atrelar o crescimento das despesas apenas à variação da inflação não assegura um efetivo equilíbrio fiscal, dado o efeito e marginal que pode ocasionar sobre o mercado, o crescimento econômico e o desenvolvimento regional.

26. Ao contrário do que se costuma pressupor e que respalda as medidas restritivas da despesa pública, alcançando, inclusive, programas e políticas relacionadas a investimentos sociais e a direitos fundamentais, há abalizadas vozes que se opõem à contenção de despesas sociais como forma de assegurar a estabilidade e o equilíbrio orçamentário, como Peter Lindert[5], que desconstrói a tese de que o aumento da despesa social reduz o crescimento econômico, apontando que não há efeitos e, quando há, são positivos.

27. Outrossim, há de se destacar o entendimento adotado pelo Ministro Ricardo Lewandoswki no julgamento monocrático da medida cautelar requerida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5595, proposta em face de dispositivos resultantes da Emenda Constitucional nº 86/2015, de que

> O orçamento público deve obediência aos imperativos de tutela que amparam os direitos fundamentais, assim como, de fato, o direito à saúde, em sua dimensão de direito subjetivo público e, portanto, prerrogativa indisponível do cidadão, reclama prestações positivas do Estado que não podem ser negadas mediante omissão abusiva, tampouco podem sofrer risco de descontinuidade nas ações e serviços

[4] Fernandes, Abel L. Costa. *A Economia das Fiunanças Públicas.* Coimbra: Almedina, 2010, p. 490.
[5] LINDERT, Peter H. *Spesa sociale e crescita.* Milão, Università Bocconi, 2007.

> públicos que lhe dão consecução, com a frustração do seu custeio constitucionalmente adequado.

28. Ora, qualquer interpretação do art. 4º da Lei Complementar nº 156/2017 que não excepcione do limite de crescimento anual das despesas primárias correntes aquelas despesas que forem exigidas para o cumprimento adequado e suficiente das prestações decorrentes das imposições constitucionais relativas a direitos fundamentais não se justifica e nem se legitima, não podendo ser reconhecidas apenas as ressalvas expressamente referidas no aludido dispositivo, o que importaria em ignorar a ordem constitucional e sujeitar os Estados-membros, sobretudo o Estado da Bahia, às consequências severas e graves para dar cumprimento aos imperativos e mandados constitucionais.

29. Logo, diante do reconhecimento de uma base de financiamento adequado para os direitos fundamentais, como influxo da sua dimensão objetiva, há de se reconhecer que o art. 4º da Lei Complementar n. 156/2016 não pode possuir a extensão que lhe é dada expressamente pela lei, não sendo possível, às custas dos direitos fundamentais, impor medida que sequer tem a sua adequação comprovada à finalidade de promoção do reequilíbrio financeiro, desatendendo à necessária proporcionalidade.

34. Assim, tal como ressaltado por Heleno Torres[6], não se pode prestigiar uma imposição de limite de despesa previsto por veículo normativo infraconstitucional em detrimento do adequado financiamento de direitos fundamentais resguardados pela Constituição, como educação e saúde, *in verbis*:

> A Constituição Financeira, é certo, tem a função de assegurar a efetividade de todos os direitos e liberdades fundamentais, o que deve fazer mediante adequado equilíbrio entre

[6] TORRES, Heleno Taveira. *Direito Constitucional Financeiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 142.

> arrecadação e despesas públicas. Entretanto, como visto, a preferência entre equilíbrio orçamentário e atendimeto a necessidades coletivas, ainda que com aumento do gasto público ou do débito público, é uma decisão política que só pode ser tomada com ponderação e avaliada conforme a Constituição e as escolhas manifestadas pelo voto, quando do escrutínio democrático e republicano.

35. A observância da limitação de crescimento impugnada, absolutamente desatrelada da receita pública e de seu crescimento, vinculando-se apenas à variação da inflação, além de não ter sua adequação à finalidade caracterizada, pode ensejar efeitos substancialmente opostos, além de depreciar o princípio republicano e o princípio democrático, como ressaltado por Ferrajoli[7], ao considerar que "se é verdade que os direitos fundamentais custam, é também verdadeiro que custa ainda mais a sua violação e o seu inadimplemento. Este é um fato ignorado[8]"; entretanto, a Excelsa Corte não poderá ignorá-lo, devendo, portanto, reconhecer a necessidade de conferir ao dispositivo impugnado a interpretação conforme a Constituição.

36. Com efeito, a Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de o Estado aplicar recursos mínimos em áreas como saúde e educação, vinculados à percentuais das receitas decorrentes da arrecadação de impostos e transferências da União, sendo certo que o incremento dessas receitas importará, necessariamente, **por expressa previsão constitucional,** no aumento das despesas.

37. O art. 198, § 2º , inciso II, da Constituição Federal, que trata do Sistema Único de Saúde, por sua vez, estabelece que os Estados aplicarão,

---

[7] FERRAJOLI, Luigi. *Principia iuris: Teoria del diritto e della democracia.* t. 2. Bari: Laterza, 2007, p. 68.

8 Em tradução livre, "Ma soprattutto, se è vero che i diritti fondamentali costano, è anche vero che costano assai più le loro violazioni e le loro inadimpienze. È questo um fatto di solito ignorato".

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da incidência de percentuais calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea "a", e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

38. Ao disciplinar o referido dispositivo constitucional, o art. 6º da Lei Complementar nº 141/2012 estabeleceu o percentual mínimo de 12% (doze por cento) para os Estados aplicarem em ações e serviços públicos de saúde.

39. No mesmo sentido, o art. 212 da Constituição Federal estabelece que os Estados aplicarão anualmente 25% (vinte e cinco por cento), pelo menos, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

40. O art. 155 da Constituição Federal prevê os impostos de competência Estadual – ITD, ICMS e IPVA. O incremento da atividade produtiva nacional e a retomada do crescimento econômico, que se espera para os próximos anos, resultará no crescimento natural da arrecadação do ICMS, imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação.

41. Da mesma forma, com crescimento econômico, haverá incremento na arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, resultando no aumento das receitas transferidas pela União aos Estados nos moldes dos arts. 157 e 159, inciso I, alínea "a", e inciso II, do texto constitucional.

42. Ora, havendo aumento das receitas, os Estados-membros, por mandamento constitucional, devem a aumentar proporcionalmente as despesas nas áreas de saúde e educação, o que se encontra, aparentemente, vedado pelo art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016, ao restringir o aumento das despesas primárias correntes à variação da inflação com base no IPCA.

43. Resta evidenciado que o pretenso cumprimento do art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016, no que diz respeito à limitação das despesas para os exercícios de 2018 e 2019, não pode implicar no descumprimento das despesas vinculadas obrigatórias previstas nos arts. 198, § 2º, inciso II, e 212 da Constituição Federal.

44. Tem-se, pois, receitas que estão vinculadas a determinadas ações relativas à saúde e educação, por expressa disposição constitucional, e que não podem ser desatendidas quando da elaboração da lei orçamentária, devendo se materializar em despesas correspondentes nas aludidas áreas.

45. Assim, há uma vinculação constitucional da receita tributária e de transferências com a despesa pública indicada, que deve se materializar na lei orçamentária e, por ser percentualmente estabelecida, acarreta o crescimento da despesa na mesma proporção do crescimento dos ingressos nas respectivas espécies tributárias e transferências, independentemente de qualquer relação com variação inflacionária.

46. Pode-se até considerar que, quanto a educação e saúde, há um mandamento constitucional que deve ser observado pelo legislador para representar a vinculação na lei orçamentária entre aumento de receita e crescimento da despesa. Assim, a lei orçamentária seria impositiva e não

meramente autorizativa, pois, uma vez realizada ou superada positivamente a estimativa de ingresso, com arrecadação igual ou superior, a despesa pública em tais áreas necessariamente cresceria, anualmente, independentemente da inflação.

47. Trata-se de despesas vinculadas dos Estados, obrigatórias por força da própria Constituição Federal, que se encontram atreladas a percentuais incidentes sobre os valores arrecadados à título de tributos e transferências, de maneira que o incremento das receitas importará, necessariamente, na majoração das despesas respectivas, não cabendo ao Estado deliberar em sentido contrário sem prejuízo de ofensa ao texto constitucional.

48. Como se não bastasse, é cediço que o advento da Emenda Constitucional nº 95/2016, trazendo a limitação de igual jaez para a União, só que muito mais ampla e duradoura, deverá desaguar em ônus para os serviços de saúde pública, pois nos dois anos previstos pelo art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016, é natural que as demandas de saúde e educação cresçam e se ampliem, necessitando de investimentos do Estado da Bahia e dos demais Estados-membros para fazer face às demandas.

49. Se assim não for, o desatendimento das demandas de saúde e educação pela União, por força da observância do limite de despesas que lhe é imposto pela Emenda Constitucional nº 95/2016, bem como pelos Estados-membros, por força da adesão ao termo de acordo e sujeição às regras condicionantes de limitação previstas pelo já citado art. 4º, resultará, certamente, em demandas judiciais individuais ou coletivas, em que certamente será assegurada a tutela requerida, o que implicará, como destacado acima

por Ferrajoli, em mais custos.

50. No mesmo sentido, não se afigura possível que se sujeite à limitação impugnada as despesas que são necessárias para o custeio do sistema previdenciário que, pela sua própria natureza, exige aportes cada vez maiores, a fim de preservar a sustentabilidade do sistema, tendo em vista o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na forma do art. 40 do texto constitucional.

51. Com efeito, os gastos com pessoal são pressionados em razão das despesas com a previdência. Ao se tratar do cumprimento do limite das despesas primárias, deve ser levado em consideração o crescimento das despesas correspondentes aos fundos de previdência do Estado, Fundo Financeiro de Previdência do Servidor Público Estadual (Funprev) e o Fundo Previdenciário do Servidor Público (Baprev), cujas despesas comprometeriam cerca de 11,7% do limite estabelecido.

52. No que se refere a cobertura do déficit financeiro do Funprev, cuja despesa tende a crescer de forma exponencial, sozinha, consumiria cerca de 6,9%, totalizando assim, 18,6% do limite consumido com Previdência.

53. Ora, diante do inexorável crescimento da despesa com os fundos de previdência estaduais, em razão do progressivo gozo de benefícios previdenciários pelos servidores públicos, não se pode ignorar a necessidade do aumento das despesas que lhes sejam destinadas, que podendo ser computadas e nem consideradas para fins do limite previsto pelo art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016, sob pena de ser extrapolado ou de estrangular o espaço fiscal, tornando inócuo o esforço fiscal de otimização da arrecadação.

54. Assim, não pode ser comprometido o equilíbrio financeiro da previdência estadual pela sujeição ao limite questionado, até porque o aumento do gozo dos benefícios previdenciários, mesmo parcialmente compensados com aqueles que vão se extinguindo ao longo do tempo, exige a cobertura por recursos públicos que sejam alocados para as respectivas despesas, não se podendo computar na margem que se encontraria submetida ao limite de crescimento.

55. Outra área de extrema relevância e que não pode ser submetida ao limite impugnado é a que concerne à segurança pública que, na forma do art. 144 da Constituição, destina-se não apenas à preservação da ordem pública, mas também à incolumidade das pessoas e bens; em outros termos, resguarda as liberdades, a propriedade, e a integridade física da comunidade, não podendo sofrer constrições que impliquem ou imponham redução do investimento do Estado em tal área, sob pena de configurar ofensa ao princípio da proibição da proteção deficiente, caso passe a haver cortes de programas e ações de segurança pública.

56. E tal inferência é tão evidente que a própria União, no âmbito do Novo Regime Fiscal instituído pela já referida Emenda Constitucional nº 95/2016, não está sujeita a computar no limite do teto os gastos com a organização e manutenção do corpo de bombeiros e da polícia do Distrito Federal, nos termos do quanto previsto pelo §6º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, abaixo transcrito, *in verbis*:

> Art. 107. [...].
>
> .....

> § 6º Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo:
>
> I - transferências constitucionais estabelecidas no § 1º do art. 20, no inciso III do parágrafo único do art. 146, no § 5º do art. 153, no art. 157, nos incisos I e II do art. 158, no art. 159 e no § 6º do art. 212, as despesas referentes ao inciso XIV do **caput** do art. 21, todos da Constituição Federal, e as complementações de que tratam os incisos V e VII do **caput** do art. 60, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
>
> II - créditos extraordinários a que se refere o § 3º do art. 167 da Constituição Federal;
>
> III - despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições; e
>
> IV - despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes.

57. Nesse sentido, estando dentre as exceções ao aumento de despesas conferidas a União os gastos relativos à segurança pública do Distrito Federal, concernente aos gastos relativos a organização e manutenção das polícias civil e militar e corpo de bombeiros (art. 21, inciso XIV da Constituição), como também a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes (art. 167, parágrafo 3º da Constituição), há de se reconhecer que devem ser estendidas para os Estados as mesmas condições, sobretudo e especificamente quanto à segurança pública, pela sua inextrincável relação com os direitos à vida, integridade física, liberdades e propriedade.

58. O princípio federativo impede que haja tratamento jurídico desigual entre os entes da Federação, impondo-se a estrita isonomia, na forma dos artigos 1º, 5º, e 18 da Constituição Federal.

59. Logo, as despesas com segurança pública, pelas razões expostas, bem como as demais que são excepcionadas para a União pelo art. 107, §6º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podem ser consideradas como submetidas ao limite constante do art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016.

60. Dessarte, não podem os Estados-membros ser submetidos ao limite impugnado apenas com as exceções nele previstas, ignorando os mandamentos constitucionais relativos à educação e saúde, previdência social, segurança pública, com aquelas outras despesas excepcionadas ao chamado Novo Regime Fiscal da União, sendo inconstitucionais as normas que resultem de intepretações nesse sentido.

A DESPESA PÚBLICA JUSTA: CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAS E AUTONOMIA FINANCEIRA DOS DEMAIS PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA

61. A limitação constante do dispositivo legal impugnado também coloca sob pressão a harmonia entre os poderes e o Estado de Direito, na medida em que ignora a necessidade de destinação progressiva de recursos para fazer face ao cumprimento de precatórios, bem como o aumento que resulte do cumprimento de decisões judiciais outras que não se sujeitem a precatório, como as relativas às demandas de saúde.

62. Com feito, não há como tolher ou impedir eventual aumento de despesa do Estado nos exercícios de 2018 e 2019 para fazer frente ao cumprimento de ordens judiciais para pagamento de precatórios inscritos anualmente e ainda para adimplemento das requisições de pequeno valor (RPV), nos moldes previstos no art. 100, *caput* e § 3º, da Constituição Federal.

63. No mesmo sentido, no caso de aumento das receitas correntes líquidas, o Estado estará obrigado a aumentar os valores absolutos gastos para quitação dos precatórios vencidos até 25 de março de 2015, que deverão ser liquidados até 23 de dezembro de 2020, nos moldes definidos no art. 101, *caput* e § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional nº 94/2016, o que não pode ser computado na margem submetida ao crescimento das despesas apenas pela incidência da variação da inflação.

64. Portanto, havendo incremento de receitas correntes líquidas, o Estado estará obrigado a aumentar a despesa para liquidação de precatórios a fim de atender ao mandamento decorrente do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, donde se percebe, claramente, que o art. 4º da Lei Complementar 156/2016 malfere o referido dispositivo constitucional se sua intepretação induzir à não inclusão das aludidas despesas ao limite de crescimento anual.

65. Além disso, não se pode olvidar a ocorrência de decisões judiciais que impõem nomeações, execução de programas e ações estatais, cobertura de tratamento de saúde, fornecimento de medicamentos de alto custo e que, de igual modo, não podem ser submetidas ao limite, o que poderia comprometer a margem do espaço fiscal de forma inexorável, colocando em

risco o cumprimento das aludidas decisões por absoluta falta de recurso, o que é inadmissível em sede de Estado Democrático de Direito.

66. Além do quanto exposto, há de se preservar do cômputo para sujeição do limite de crescimento anual da dívida primária corrente as que sejam pertinentes aos poderes Legislativo e Judiciário, bem como ao Ministério Público e à Defensoria Pública que, dotados de autonomia financeira, não podem sofrer limites que não os que já sejam estabelecidos pela ordem constitucional e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos constitucionalmente admitidos.

67. Atente-se, no caso, para a diversidade de tratamento instituído pela Emenda Constitucional nº 95/2016, que expressamente sujeita sob a incidência do limite por ela previsto o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público e a Defensoria Pública, na forma do art. 107, incisos II, III, IV, e V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o que não consta do dispositivo legal impugnado, em face do que se revela a inconstitucionalidade da aplicação aos aludidos poderes e órgãos do limite questionado.

68. Dessarte, o Plano de Auxílio constante da Lei Complementar nº 156/2016, para que seja tido como constitucional e cumpra a sua relevante função, não pode impor aos Estados-membros a busca ou a manutenção do reequilíbrio fiscal pela sujeição das despesas com a) educação e saúde, b) previdência, c) segurança pública, d) precatório e cumprimento de decisões judiciais, e) dos poderes judiciário, legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ao limite de crescimento das despesas primárias correntes, tornando impositiva a adoção da técnica de interpretação conforme a Constituição ou da declaração de inconstitucionalidade,

com pronúncia de nulidade, sem redução do texto.

69. O advento do prazo final para adesão ao Plano de Auxílio pela celebração do termo de acordo, até 23 de dezembro de 2017, torna patente a necessidade de concessão de medida cautelar para conferir, desde logo, ao dispositivo legal impugnado, a interpretação conforme a Constituição.

70. Por conseguinte, impõe-se que seja julgada procedente a presente ação direta, após o deferimento da medida cautelar e regular processamento, para declarar a inconstitucionalidade de todas as normas que derivem da interpretação do art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016 para sujeitar a incidência dos limites as despesas aduzidas como insusceptíveis de observâ-lo.

DA MEDIDA CAUTELAR

71. A Medida Cautelar em sede de Ação Direta é prevista pelo art. 10 da Lei nº 9868/99, relevando-se, no caso, de imperiosa concessão, à vista da gravidade das situações que podem advir caso mantida a presunção de constitucionalidade.

72. Os fundamentos da medida cautelar em sede de controle concentrado foram bem delineados, dentre outros julgamentos, pela decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 33, como segue do excerto abaixo, *in verbis*:

> Confere-se, assim, ao Tribunal um poder cautelar expresso, impeditivo da consolidação de situações contra a possível decisão definitiva que venha a tomar. [...] a liminar passa a ser também um instrumento de economia processual e de uniformização da orientação jurisprudencial.

73. Ora, como se depreende das alegações suscitadas, que conferem robustez à arguição de inconstitucionalidade do art. 4° da Lei Complementar n° 156/2016 em interpretações contrárias à Constituição, evidencia-se tanto o *fumus boni iuris*, como o *periculum in mora*.

74. Quanto à relevância da fundamentação, a indicar de forma consistente e provável a procedência da ação direta, tem-se os robustos fundamentos aduzidos das imposições constitucionais de custeio e de financiamento progressivo à educação e saúde, bem como à segurança pública, além da necessidade de preservação da relação entre os poderes e do cumprimento de precatórios e decisões judiciais. Além disso, a própria desproporcionalidade do limite, tendo em vista os bens jurídico-fundamentais tutelados pelas respectivas despesas deduzidas na petição inicial, por não se revelar como medida adequada ao reequilíbrio orçamentário, e, ainda, por ensejar nos âmbitos de educação, saúde e segurança pública a ofensa à proibição de proteção deficiente.

75. No que respeita ao risco de inutilidade do provimento jurisdicional reclamado, resulta evidente que o advento do prazo final para celebração do termo aditivo, denota a urgência da medida. O Estado da Bahia não pode se comprometer com o limite de aumento de despesa previsto na norma impugnada e no termo aditivo exigido pela União para assinatura até 23.12.2017, sem prejuízo de violação direta e literal das regras relacionadas ao incremento de despesas previstas na Constituição Federal.

76. A redução nos valores de pagamento da dívida acima citados, em razão de Acordo Federativo celebrado entre a União e os entes federados, em 20 de junho de 2016, está sendo usufruída pelo Estado da Bahia desde 1° de julho de 2016; a persistência de tais condições exige que seja formalizada mediante termo

aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas, regido pela Lei 9.496/97 (Contrato nº 006/97 STN/COAFI, de 01/12/97), o que deverá ocorrer em até 360 dias contados da data de publicação da Lei Complementar nº 156/2016, encerrando-se este prazo em 23 de dezembro de 2017.

77. Como a lei questionada prevê a padronização de critérios e a utilização de conceituação constante da Lei Complementar nº 101/2000, várias providências administrativas devem ser adotadas antes da celebração do termo aditivo, inclusive prévia autorização legislativa, o que só poderá ser feito se concedida a medida cautelar para conferir a inexorável intepretação conforme à Constituição, por não ser possível submeter o Estado da Bahia a descumprir a Constituição, sob pena de repristinar as condições originárias da dívida.

DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

78. Ante o exposto, requer a VV. EE. que se dignem a, em ato de justeza e sapiência, conceder liminarmente **medida cautelar, na forma do art. 10 da Lei nº 9868/99, para que seja dada ao art. 4º da Lei Complementar nº 156/2017 interpretação conforme a Constituição no sentido de admitir como hígida e legítima a norma resultante de sua interpretação que exclua do limite de crescimento anual de despesas primárias correntes – estabelecido a partir da variação da inflação no exercício anterior – as despesas relativas à a) educação e saúde, desde que haja aumento de receita, vinculada ou não, b) previdência estadual, c) segurança pública, bem como relacionadas às demais exceções previstas pelo art. 107, §6º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, d) precatórios e cumprimento de decisões judiciais, haja ou não aumento da receita, bem como e) vinculadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, ou para sustar os seus efeitos quanto a todas as intepretações que incluam as despesas no sobredito limite, até o**

julgamento final da ação direto.

DO PEDIDO

79. Ante o exposto, requer a VV. EE. que se dignem a julgar procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade no sentido de **conferir ao art. 4º da Lei Complementar nº 156/2017 interpretação conforme a Constituição no sentido de admitir como hígida e legítima a norma resultante de sua interpretação que exclua do limite de crescimento anual de despesas primárias correntes – estabelecido a partir da variação da inflação no exercício anterior – as despesas relativas à: a) educação e saúde, desde que haja aumento de receita, vinculada ou não, b) previdência estadual, c) segurança pública, bem como relacionadas às demais exceções previstas pelo art. 107, §6º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, d) precatórios e cumprimento de decisões judiciais, haja ou não aumento da receita, bem como e) vinculadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, ou, então, para declarar como inconstitucionais as normas que resultem de intepretações que incluam as despesas elencadas no limite questionado.**

80. Caso não se entenda que a inconstitucionalidade aduzida seja adequada para a técnica da interpretação conforme a Constituição, **requer, alternativamente, que seja declarada a inconstitucionalidade parcial do art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016, sem redução do texto, no sentido de não aplicar a limitação do crescimento anual das despesas primárias correntes às despesas relativas a a) educação e saúde, desde que haja aumento de receita, vinculada ou não, b) previdência estadual, c) segurança pública, bem como relacionadas às demais exceções previstas pelo art. 107, §6º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, d) precatórios e cumprimento de**

decisões judiciais, haja ou não aumento da receita, bem como e) vinculadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

81. Requer, ainda, que sejam solicitadas as informações de estilo ao Congresso Nacional e ao Senhor Presidente da República.

82. Requer, finalmente, a oitiva do Excelentíssimo Advogado Geral da União e do Excelentíssimo Procurador Geral da República, na forma da Lei n° 9868/99.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Brasília/DF, 30 de outubro de 2017

JOÃO LEÃO
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, EM EXERCÍCIO

PAULO MORENO CARVALHO
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA BAHIA

JAMIL CABÚS NETO
PROCURADOR DO ESTADO DA BAHIA

MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS
PROCURADOR DO ESTADO DA BAHIA